P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHNATA ALS DEME ANAK DARI SAGIOK**
2. Tempat lahir : Hujung Pata
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Baringei RT.002, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sahnata als Deme Anak Dari Sagiok ditangkap pada tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan 11 Mei 2025;

Terdakwa Sahnata als Deme Anak Dari Sagiok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBHMUSBA) Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Agustus 2025 Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Kkn,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 25 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 25 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHNATA Als DEME Anak Dari SAGIOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* melanggar **Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAHNATA Als DEME Anak Dari SAGIOK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 21 (dua puluh satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;

- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk INFINIX SMART8 dengan nomor SIMCARD 0822-5431-9618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CBR 150R warna biru beserta kunci kontak;
- Uang tunai senilai Rp850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Dirampas untuk negara

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa SAHNATA Als DEME Anak Dari SAGIOK** pada hari Kamis, 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Lintas Rungan – Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekitar Jam 10.00 WIB** Terdakwa berangkat menuju **Desa Linau ke rumah Saudara Cacan (DPO)** di Desa Linau mengunakan motor merk HONDA CBR 150R warna BIRU, sesampai dirumah Saudara Cacan (DPO) lalu Terdakwa mengambil Narkotika jensi shabu yang sebelumnya dsudah dipesan Saudara Jhon Simmaora **sebanyak 2 (dua) kantong**, Lalu Mamah Sonia (DPO) **mengambil dan menyerahkan Narkotika jenis shabu** sebanyak 2 (dua) kantong dengan **harga Rp16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah)**, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu Terdakwa langsung menghubungi Saudara Jhon Simamora untuk bertemu di ujung Jalan Desa Baringei. Setelah Terdakwa sampai langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara Jhon Simamora dan langsung pulang untuk mengantarkan uang tersebut kepada Saudara Cacan di Desa Linau. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Selanjutnya sekira pada hari Kamis, 8 Mei 2025 **sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu **melakukan penangkapan di Jalan Lintas Rungan – Tewah, Desa Tumbang Baringei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT 001 yaitu Saksi Ajae Binti Apel Ambau dan Ketua RT 005 yaitu Saksi Yaredi Waruwa Bin Henokh Waruwu** dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 21 (dua puluh satu) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;
  - 2 (dua) buah plastik klip;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
  - 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah itu **Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya **pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali** dari Saudara CACAN (DPO), yaitu Pertama Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya, Kedua pada bulan April 2025 dan Ketiga pada hari Kamis 08 Mei 2025;
- Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0048** tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt** selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  "Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0261** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3373 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 034/11144.00/2025** tanggal 9 Mei 2025 yang ditandatangani oleh **AHMAD JUNAIDI** dilakukan penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram** dan **berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram**;
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram,** dan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah disisihkan untuk dimusnahkan **berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram.**

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berupa 21 (dua puluh satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa SAHNATA Als DEME Anak Dari SAGIOK** pada hari Kamis, 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Lintas Rungan – Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram",*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada pada hari Kamis, 8 Mei 2025 **sekira pukul 16.00 WIB Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menindaklanjuti informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu **melakukan penangkapan di Jalan Lintas Rungan – Tewah, Desa Tumbang Baringei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Ketua RT 001 yaitu Saksi Ajae Binti Apel Ambau dan Ketua RT 005 yaitu Saksi Yaredi Waruwa Bin Henokh Waruwu** dan pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang berupa:
  - 21 (dua puluh satu) Paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;
  - 2 (dua) buah plastik klip;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
  - 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam

  Setelah itu **Saksi Jhoni Anak Dari Sipen dan Saksi Megi Anak Dari Imbuh** membawa Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya **pernah membeli dan menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali** dari Saudara CACAN (DPO), yaitu Pertama Terdakwa lupa hari tanggal dan bulannya, Kedua pada bulan April 2025 dan Ketiga pada hari Kamis 08 Mei 2025.
- Berdasarkan **Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0048** tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani **oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt** selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

  "Barang bukti dengan **nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0261** berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,2706 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah **positif metamfetamin** yang terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 034/11144.00/2025** tanggal 9 Mei 2025 yang ditandatangani oleh **AHMAD JUNAIDI** dilakukan penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan **berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram** dan **berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium **berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram;**
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri **berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram**, dan;
  - Setelah disisihkan untuk dimusnahkan **berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram.**
- Bahwa Terdakwa dalam ***memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** berupa 21 (dua puluh satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil Sebelum disisihkan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram, Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bripda Megi Bin Imbuh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 siang hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tidak ditangkap bersamaan, yang ditangkap lebih dulu adalah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa awalnya sehingga ada keterkaitan antara perkara yang dihadapi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo dengan perkara yang dihadapi Terdakwa yakni saat saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo diamankan dan dibawa ke kantor Polsek saat diinterogasi saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tersebut dilakukan pengembangan pada hari itu juga;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo bahwa keberadaan Terdakwa ada di rumahnya namun transaksi dilakukan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang ada di rumahnya selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melakukan pemesanan barang dan Terdakwa mengatakan: “oke barangnya ada.” Saksi Jhon Simamora Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kotor 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan sabu selanjutnya Saksi berangkat dari Polsek sore hari dengan menggunakan 2 (dua) mobil menuju tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu di dalam mobil saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo ada 5 (lima) orang yakni 4 (empat) orang Tim Kepolisian dan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo. Sesampainya di tempat transaksi Terdakwa memanggil dengan melambaikan tangan posisi Terdakwa ada di semak-semak;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sudah saling kenal;
- Bahwa posisi saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo masih di dalam mobil saat Terdakwa melambaikan tangan kepadanya, jadi Terdakwa sudah mengenali mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat jenis mobil dan nomor plat mobil saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo yang dipakai saat akan melakukan transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melambaikan tangan kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya 2 (dua) Anggota Kepolisian ke luar mengejar Terdakwa karena Terdakwa sempat melarikan diri namun tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa diperiksa dan di dalam saku Terdakwa ada tas kecil;
- Bahwa ada dilakukan pemanggilan masyarakat sebanyak 2 (dua) untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa namun Saksi lupa nama masyarakat yang menyaksikan tersebut;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut dipanggil dari Desa Tumbang Baringei, bukan orang yang kebetulan lewat atau melintas saat itu. Setelah saksi dari masyarakat datang selanjutnya dilakukan penggeledahan, adapun barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah tas kecil di dalamnya ada beberapa plastik klip sabu lebih dari satu, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di bawah pohon bambu yang sudah diletakkan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak ada handphone yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion namun lupa warnanya saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan ke Polsek;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan interogasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Cacan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu baru-baru ini saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa jual kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 5 (lima) paket sabu yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong dari Cacan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong yang Terdakwa beli Cacan adalah sabu yang dipesan oleh saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tertangkap, jadi bukan karena ada pembeli orang lain;
- Bahwa atas Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan yaitu 21 dua puluh satu) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam;1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk CBR 150R warna biru beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam, uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan) lembar adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo ada berkomunikasi selama melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis sabu namun handphone tersebut tidak ditemukan karena sudah Terdakwa buang;
- Bahwa jumlah personil yang melakukan penangkapan atas Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, baik Saksi maupun Anggota Kepolisian lainnya tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bripda Jhoni Bin Sipen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 siang hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tidak ditangkap bersamaan, yang ditangkap lebih dulu adalah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa awalnya sehingga ada keterkaitan antara perkara yang dihadapi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo dengan perkara yang dihadapi Terdakwa yakni saat saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo diamankan dan dibawa ke kantor Polsek saat diinterogasi saksi Jhon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo mengatakan bahwa sabu tersebut didapat dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tersebut dilakukan pengembangan pada hari itu juga;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo bahwa keberadaan Terdakwa ada di rumahnya namun transaksi dilakukan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang ada di rumahnya selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melakukan pemesanan barang dan Terdakwa mengatakan: “Oke barangnya ada.” Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kotor 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan sabu selanjutnya Saksi berangkat dari Polsek sore hari dengan menggunakan 2 (dua) mobil menuju tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu di dalam mobil saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo ada 5 (lima) orang yakni 4 (empat) orang Tim Kepolisian dan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo. Sesampainya di tempat transaksi Terdakwa memanggil dengan melambaikan tangan posisi Terdakwa ada di semak-semak;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sudah saling kenal;
- Bahwa posisi saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo masih di dalam mobil saat Terdakwa melambaikan tangan kepadanya, jadi Terdakwa sudah mengenali mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat jenis mobil dan nomor plat mobil saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo yang dipakai saat akan melakukan transaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melambaikan tangan kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya 2 (dua) Anggota Kepolisian ke luar mengejar Terdakwa karena Terdakwa sempat melarikan diri namun tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa diperiksa dan di dalam saku Terdakwa ada tas kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada dilakukan pemanggilan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa namun Saksi lupa nama masyarakat yang menyaksikan tersebut;
- Bahwa masyarakat yang menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut dipanggil dari Desa Tumbang Baringei, bukan orang yang kebetulan lewat atau melintas saat itu. Setelah saksi dari masyarakat datang selanjutnya dilakukan penggeledahan, adapun barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah tas kecil di dalamnya ada beberapa plastik klip sabu lebih dari satu, uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah pohon bambu yang sudah diletakkan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada handphone yang diamankan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Vixion namun lupa warnanya saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan ke Polsek;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan interogasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Cacan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat transaksi narkotika jenis sabu baru-baru ini saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong lalu Terdakwa jual kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 5 (lima) paket sabu yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong dari Cacan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong yang Terdakwa beli Cacan adalah sabu yang dipesan oleh saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tertangkap, jadi bukan karena ada pembeli orang lain;
- Bahwa atas Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan yaitu 21 dua puluh satu) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam;1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk CBR 150R warna biru beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam, uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri namun kemudian berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo ada berkomunikasi selama melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi narkotika jenis sabu namun handphone tersebut tidak ditemukan karena sudah Terdakwa buang;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa jumlah personil yang melakukan penangkapan atas Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, baik Saksi maupun Anggota Kepolisian lainnya tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Saksi pesan pagi-pagi dari Terdakwa tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa alasan Saksi memesan kembali sabu sebanyak 5 (lima) kantong dari Terdakwa sekalipun sabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Saksi beli sebelumnya belum sempat terjual adalah karena Saksi disuruh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong dari Terdakwa dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), namun waktu itu Saksi serahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp16.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi punya hutang pembelian sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Cacan;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 8 Mei 2025;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi ditangkap Petugas Kepolisian saat itu Saksi sedang ditangkap, sebelumnya Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Tugas dan menjelaskan maksud keberadaan mereka. Sabu ditemukan di pondok tempat Saksi menambang emas. Sabu tersebut Saksi beli untuk Saksi jual kepada orang-orang yang kerja di tambang emas;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli sabu sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari jual sabu sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Saksi ditemukan di pondok dan tidak ada barang bukti yang ditemukan di badan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa melakukan transaksi jual beli sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang dilarang Undang-undang;
- Bahwa alasan Saksi melakukan transaksi jual beli sabu sekalipun Saksi tahu perbuatan tersebut dilarang Undang-undang adalah untuk biaya sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil Saksi sendiri saat saat bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membayar sabu kepada Terdakwa berasal dari uang hasil penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa Saksi menggunakan sedotan plastik dan kertas untuk memecah-mecah sabu menjadi paket yang lebih kecil;
- Bahwa ada Saksi umum yang menyaksikan saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan atas Saksi yaitu pihak RT;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang melanggar Undang-undang;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi yang telah menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi yang telah menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Saksi yakni berupa: 4 (empat) plastik klip pembungkus paketan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari kertas bekas kotak rokok Gudang Garam, 3 (tiga) pack bundelan plastik klip, 1 (satu) buah bekas tempat minyak rambut warna biru merk Gatsby, 1 (satu) kunci kontak mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor Registrasi KH 1484 HG nomor rangka MHKS6DJ1JRJ056028. nomor mesin 1KRA887365 atas nama pemilik Dagiu Kusnadi, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Taffware Digipounds, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Infinix Smart8 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Saksi yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa hubungan antara barang bukti yang diamankan dari Saksi dengan perkara yang Saksi hadapi saat ini yakni plastik klip adalah untuk membungkus paket sabu, sendok sabu yang terbuat dari sedotan adalah untuk membagi sabu dan tempat minyak rambut warna biru merk Gatsby adalah tempat menyimpan sabu yang sudah dipecah menjadi paket kecil, timbangan digital untuk menimbang sabu, handphone warna hitam merk Infinix Smart8 adalah sebagai alat komunikasi Saksi dengan Terdakwa dan kunci kontak mobil jenis Daihatsu Sigra warna hitam Adalah mobil yang Saksi kendarai untuk melakukan transaksi sabu dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun yang membeli sabu dari Saksi adalah pekerja-pekerja tambang emas;
- Bahwa Saksi kadang-kadang memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu yang Saksi beli dari Terdakwa akan Saksi jual kepada para pekerja tambang emas;
- Bahwa masyarakat umum tidak ada yang menghubungi Saksi yang mau membeli sabu;
- Bahwa Saksi tidak berasal dari daerah pertambangan tempat Saksi menambang emas dan berjualan namun Saksi berasal dari luar daerah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan jual-beli sabu karena Saksi yang tertarik lebih dulu untuk jual sabu;
- Bahwa Saksi ada membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat sabu sebanyak 2 (dua) paket dan 5 (lima) paket tersebut;
- Bahwa benar Saksi berkomunikasi mengenai transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa benar saat Saksi transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam baik transaksi yang ketiga maupun transaksi yang keempat saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap di pondok Desa Bereng Baru di lokasi tambang;
- Bahwa Aparat Kepolisian tidak ada melakukan kekerasan saat menangkap Saksi;
- Bahwa ada yang menyaksikan saat Saksi ditangkap;
- Bahwa barang itu pindah ke Aparat Kepolisian karena Saksi sendiri yang menyerahkan;
- Bahwa Saksi kooperatif saat penangkapan;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai anak dan isteri;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0048 tanggal 14 Mei 2025 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu:

"Barang bukti dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0261 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3373 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 034/11144.00/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:
  - Sebelum disisihkan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram;
  - Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan;
  - Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yakni pertama saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan narkotika jenis sabu 2 (dua) kantung lalu Terdakwa bilang Terdakwa punya teman, awalnya saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo meminta Terdakwa mengantar sabu tersebut namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa bilang juga bahwa sabu tersebut bukan punya Terdakwa namun punya teman lalu kata saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo pada Terdakwa: "Kalau boleh antar aja sabunya" lalu Terdakwa jawab: "Aku ngga mau kalau kamu mau kamu yang ambil" lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo berangkat mengambil sabunya. Setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo mengambil sabu lalu Saksi janjian di muara jalan Tumbang Baringei;

- Bahwa Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kantung tersebut tanggal 8 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan sabu dari Terdakwa dengan menggunakan whatsApp;
- Bahwa nama teman Terdakwa tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut adalah Cacan;
- Bahwa setahu Terdakwa Cacan belum tertangkap dan masih DPO;
- Bahwa harga sabu yang 2 (dua) kantung tersebut, Cacan mengatakan pada Terdakwa: “Aku jual ke kamu tujuh juta lima ratus ribu rupiah, kamu jual ke Jhon delapan juta rupiah jadi untung kamu dari satu kantong ini lima ratus ribu rupiah”;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengantar sabu 2 (dua) kantung tersebut kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Cacan melalui whatsApp;
- Bahwa Cacan tinggal di daerah Linau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Cacan sebanyak 2 (dua) kantung di daerah Linau;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo bertemu di muara Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada menghubungi saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo bertemu saat akan bertemu dengan di muara Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei, karena saat Terdakwa sampai di muara Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei tersebut, ternyata saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo juga sampai di sana. Setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sampai lalu saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo turun dari mobilnya yang warna hitam, setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo turun dari mobil lalu saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp16.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk harga sabu 2 (dua) kantung adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun sebelumnya saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari Anggo mempunyai hutang sama bos Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang Rp16.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo lalu Terdakwa mengantar uang tersebut kepada bos Terdakwa yaitu Cacan. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp16.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Cacan lalu Cacan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kronologisnya sehingga Terdakwa bisa tertangkap yakni sore hari sekitar pukul 16.00 WIB saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan lagi sabu sama Terdakwa sebanyak 5 (lima) kanting via whatsApp dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi janji bertemu di tempat yang sama sebelumnya di muara Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei, Terdakwa menggunakan sepeda motor CBR saat itu, kemudian saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo datang bersama dengan Petugas Kepolisian lalu menangkap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa membawa sabu sebanyak 5 (lima) kantong;
- Bahwa Terdakwa mengalami kekerasan atau tekanan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Petugas Kepolisian tidak ada menunjukkan Surat Tugas atau Surat Perintah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi umum menyaksikan saat Terdakwa digeledah adalah RT;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu di kantong celana Terdakwa saat Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ada di kantong celana Terdakwa tersebut dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang melanggar Undang-undang;
- Bahwa selain sabu barang lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan atas Terdakwa yakni pipet kaca dan uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut merupakan uang upah atau keuntungan Terdakwa dari jual beli sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Cacan sejak Saksi sama-sama menyedot emas sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Cacan dan ketiga pembelian sabu tersebut Terdakwa belikan untuk saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan jual sabu Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya anak sekolah;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni berupa: 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kantong plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk CBR 150R warna biru beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam, uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, adalah barang bukti yang diamankan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa hubungan antara barang bukti yang diamankan dengan perkara yang Terdakwa hadapi saat ini adalah celana pendek cargo warna hitam merupakan celana yang Terdakwa pakai untuk menyimpan sabu, plastik klip adalah untuk membungkus sabu, uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa jual beli sabu;
- Bahwa benar Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama kali Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram, kedua Terdakwa membeli 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tersebut masih dalam satu bubuk;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo Adalah untuk pembelian sabu yang pertama, Terdakwa yang mengantarkannya karena tempat kerja Terdakwa juga dekat dari tempat Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari Anggo jadi sekalian Terdakwa berangkat kerja. Sedang pembelian sabu yang kedua Saksi bertemu di muara Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo membeli sabu Adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sudah selama 1 (satu) bulan di tempat tambang emas;
- Bahwa saat Terdakwa kenal dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo saat itu Saksi sama-sama menambang emas dan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo juga berjualan di pondoknya;
- Bahwa Terdakwa yang kenal dengan Cacan sedangkan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tidak kenal dengan Cacan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemakai narkotika jens sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berasal dari daerah pertambangan tempat Terdakwa menambang emas namun Terdakwa berasal dari Desa Tumbang Baringei;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Cacan selama 3 (tiga) bulan dan membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa kenal dengan Cacan yakni karena Terdakwa dan Cacan pernah satu tempat kerja, saat itu Cacan bilang sama Terdakwa: “Kalau ada orang yang mau beli bilang aja, punyaku ada”;
- Bahwa awalnya sehingga saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan sabu sama Terdakwa adalah karena saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo yang bertanya sama Terdakwa, jadi saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo yang tertarik lebih dulu jual sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali jual sabu dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 8 Mei 2025 untuk pembelian sabu yang keempat kali dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, untuk pembelian sabu ketiga kali juga terjadi pada tanggal 8 Mei 2025, pembelian sabu yang kedua kali Terdakwa lupa tanggal dan bulannya tahun 2025 dan pembelian sabu yang pertama kali masih tahun 2025 namun Terdakwa lupa tanggal dan bulan berapa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu yang ketiga kali kepada saksi Jhon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sebanyak 2 (dua) kantong sabu yang mana saat itu saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tertangkap lebih dulu dari Terdakwa;

- Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) kantong yang Terdakwa jual kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tersebut adalah sabu yang Terdakwa ambil lebih dulu dari Cacan, bukan stok sabu punya Terdakwa. Jadi apabila saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo pesan sabu maka Terdakwa ambil dulu sabunya dari Cacan lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan sabu dari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap sebanyak 5 (lima) kantong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu sebanyak 5 (lima) kantong tersebut;
- Bahwa harga sabu sebanyak 2 (dua) kantong tersebut Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) jadi harga per kantong Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa harga sabu sebanyak 5 (lima) kantong yang dibeli saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo untuk yang keempat kali tersebut Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi harga per kantong Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut belum dibayar saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, saat itu Saksi baru mau bertemu dan akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor CBR 150R warna biru saat bertemu dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam saat melakukan transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang ada dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam saat Terdakwa janji temu dengan Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo untuk melakukan transaksi jual beli sabu hingga akhirnya Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap adalah Terdakwa dan Petugas Kepolisian;

- Bahwa Petugas Kepolisian tidak ada menyita handphone dari Terdakwa karena hilang saat penagkapan;
- Bahwa selama ini cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melalui handphone;
- Bahwa transaksi jual beli sabu yang ketiga kali antara Terdakwa dengan Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melalui pesan di handphone, dan ada percakapannya di dalam handphone;
- Bahwa transaksi jual beli sabu yang ketiga kali antara Terdakwa dengan Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, yang mana saat itu Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo yang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam;
- Bahwa saat transaksi jual beli sabu yang ketiga dan keempat, Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo menggunakan mobil yang sama yaitu Daihatsu Sigra warna hitam;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membawa Petugas Kepolisian ke tempat Cacan namun mereka tidak mau dan Terdakwa tidak tahu alasan mereka karena kalau Terdakwa bicara pasti Terdakwa dipukul;
- Bahwa Penyidik ada menanyakan terkait Cacan kepada Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Penyidik di mana tempat tinggal Cacan namun Cacan tidak dihampiri;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa dengan tempat tinggal Cacan cukup dekat hanya menempuh waktu perjalanan selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu mengenai keberadaan Cacan saat ini apakah sudah masuk Rutan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di di muara Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei;
- Bahwa pada saat penangkapan ada terjadi kekerasan atau paksaan oleh Aparat;
- Bahwa Terdakwa lupa bagaimana bentuk kekerasannya;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa saat itu adalah RT;
- Bahwa sikap Terdakwa saat itu adalah Terdakwa menyerahkan langsung;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sudah benar semua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan isteri dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri namun Terdakwa terkejut karena ada tembakan, Terdakwa melompat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket plastik klip serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaaan Laboratoris di Balai POM Palangka Raya, kemudian disisihkan lagi dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, kemudian disisihkan dengan berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah plastic klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek HONDA CBR 150R warna biru beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 siang hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya mula penangkapan Terdakwa bermula saat saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo diamankan dan dibawa ke kantor Polsek oleh pihak kepolisian mengenai dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo diinterogasi, saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tersebut dilakukan pengembangan pada hari itu juga;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang ada di rumahnya selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melakukan pemesanan barang dan Terdakwa mengatakan: “oke barangnya ada.” Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kotor 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan sabu selanjutnya Saksi berangkat dari Polsek sore hari dengan menggunakan 2 (dua) mobil menuju tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu di dalam mobil saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo ada 5 (lima) orang yakni 4 (empat) orang Tim Kepolisian dan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo. Sesampainya di tempat transaksi Terdakwa memanggil dengan melambaikan tangan posisi Terdakwa ada di semak-semak;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo sudah saling kenal dan posisi saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo masih di dalam mobil saat Terdakwa melambaikan tangan kepadanya, karena Terdakwa sudah mengenali mobil Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melambaikan tangan kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya 2 (dua) Anggota Kepolisian ke luar mengejar Terdakwa karena Terdakwa sempat melarikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri dikarenakan panik mendengar suara tembakan peringatan, namun tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa diperiksa dan di dalam saku Terdakwa ada tas kecil;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan disaksikan oleh masyarakat yang dipanggil dari Desa Tumbang Baringei, kemudian barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah tas kecil di dalamnya ada beberapa plastik klip sabu lebih dari satu, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dibawah pohon bambu yang sudah diletakkan Terdakwa. pada badan Terdakwa ditemukan ditemukan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk CBR 150R warna biru pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan ke Polsek;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Cacan, yang sudah Terdakwa kenal sejak mereka bersama-sama menyedot emas sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Cacan dan ketiga pembelian sabu tersebut Terdakwa belikan untuk saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo;
- Bahwa pada hari yang sama saat penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kantong dari saudara Cacan (DPO) lalu Terdakwa jual kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo dengan harga Rp16.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkantongnya, lalu kemudian setelah Saksi Jhon Simamora ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa Jhon menghubungi kembali Terdakwa untuk membeli sejumlah 5 (lima) kantong, dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari 5 (lima) paket sabu yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut belum ada yang sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong dari Cacan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong yang Terdakwa beli Cacan adalah sabu yang dipesan oleh saksi Jhon Simamora Als Bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alin Anak Dari Anggo setelah saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tertangkap, jadi bukan karena ada pembeli orang lain;

- Bahwa atas Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekeningsvaanbaarheid)* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati *(Natuurlijk persoons)*, yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons)*, yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa **SAHNATA ALS DEME ANAK DARI SAGIOK** sebagai pribadi kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum”,* dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**;**

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan kedua Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 siang hari sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa awalnya mula penangkapan Terdakwa bermula saat saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo diamankan dan dibawa ke kantor Polsek oleh pihak kepolisian mengenai dugaan tindak pidana narkotika, yang mana kemudian pada saat Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo diinterogasi, saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo tersebut dilakukan pengembangan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang ada di rumahnya selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo melakukan pemesanan barang dan Terdakwa mengatakan: “oke barangnya ada.” Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat kotor 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua Saksi penangkap tersebut dan juga keterangan Saksi Jhon Simamora, diketahui bahwa setelah Saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo memesan shabu tersebut, mereka berangkat dari Polsek sore hari dengan menggunakan 2 (dua) mobil menuju tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dengan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo di Jalan Lintas Rungan-Tewah Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu di dalam mobil saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo ada 5 (lima) orang yakni 4 (empat) orang Tim Kepolisian dan saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo. Sesampainya di tempat transaksi Terdakwa memanggil dengan melambaikan tangan posisi Terdakwa ada di semak-semak;

Menimbang, bahwa setelah mereka bertemu dengan Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan, Terdakwa melambaikan tangan kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya 2 (dua) Anggota Kepolisian ke luar mengejar Terdakwa karena Terdakwa sempat melarikan diri dikarenakan panik mendengar suara tembakan peringatan, namun tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa diperiksa dan di dalam saku Terdakwa ada tas kecil;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penangkapan tersebut, yang berdasarkan keterangan para Saksi dan juga Terdakwa sendiri, diketahui bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan disaksikan oleh masyarakat yang dipanggil dari Desa Tumbang Baringei, kemudian barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah tas kecil di dalamnya ada beberapa plastik klip sabu lebih dari satu, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dibawah pohon bambu yang sudah diletakkan Terdakwa. pada badan Terdakwa ditemukan ditemukan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses penangkapan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk CBR 150R warna biru pada saat melakukan transaksi narkotika jenis sabu (mengantarkan) kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti diamankan ke Polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana Terdakwa telah juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Cacan (DPO), yang Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Cacan dan ketiga pembelian sabu tersebut Terdakwa belikan untuk saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo, yang mana pada hari yang sama saat penangkapan tersebut, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kantong dari saudara Cacan (DPO) lalu Terdakwa jual kepada saksi Jhon Simamora Als Bapak Alin Anak Dari Anggo dengan harga Rp16.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkantongnya, lalu kemudian setelah Saksi Jhon Simamora ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa Jhon menghubungi kembali Terdakwa untuk membeli sejumlah 5 (lima) kantong, dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan belum sempat terjual karena Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah diamankan terhadap Terdakwa, baik para Saksi maupun Terdakwa sendiri tidak mengetahui jumlah besaran atau berat dari barang bukti tersebut, namun berdasarkan bukti Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 034/11144.00/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang ditandatangani oleh AHMAD JUNAIDI dilakukan penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelum disisihkan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram;
- Setelah disisihkan untuk pengujian Laboraturium berat kotor 0,35 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol tiga enam) gram;
- Setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan;
- Setelah disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram.

Yang mana seluruh barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga para Saksi yang hadir di persidangan, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU.098.K.05.16.24.0048 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt, diketahui bahwa benar barang bukti tersebut dengan nomor kode sampel : 25.098.11.16.05.0261 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat 0,3373 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-sub unsur dalam unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, atau menyediakan, shabu-shabu tersebut yang mana dengan demikian Terdakwa pun juga tidak memiliki hak dalam hal membeli, ataupun menjual shabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya jelas telah dilakukan dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi**;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket plastik klip serbuk kristal putih Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram, kemudian disisihkan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pemeriksaaan Laboratoris di Balai POM Palangka Raya, kemudian disisihkan lagi dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, kemudian disisihkan dengan berat kotor 28,65 (dua puluh delapan koma enam lima) gram dan berat bersih 23,84 (dua puluh tiga koma delapan empat) gram untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah plastic klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kantong plastic bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek HONDA CBR 150R warna biru beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dalam hal ini erat kaitannya pada perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan pengantaran baik pembelian dan penjualan shabu yang dilakukan Terdakwa, yang juga ditemukan langsung pada saat penangkapan digunakan Terdakwa untuk menjual dan mengantar shabu tersebut, dan oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- Uang tunai senilai Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan kuantitas yang besar yakni Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) dan berat bersih 24,18 (dua puluh empat koma satu delapan) gram;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sahnata Als Deme Anak Dari Sagiok**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 28,99 (dua puluh delapan koma sembilan sembilan) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet kecil batik warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek cargo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk INFINIX SMART8 dengan nomor SIMCARD 0822-5431-9618 IMEI I 356646855217436 IMEI II 356646855217436.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CBR 150R warna biru beserta kunci kontak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H., M.H., Safrida Yusitarani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 September 2025 oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laksana Arum Nugraheni, S.H., M.H., Wahyu Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Jonathan Reysa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Laksana Arum Nugraheni, S.H,, M.H. Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Wahyu Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)